

SCHEDA SINTETICA FASCICOLO

Proc. Pen. n. 4521/2024 RGNR — Tribunale di Tivoli

Campo	Dettaglio
Indagato	Mario ROSSI, nato Roma 12/05/1973
Qualita'	Amministratore unico EDIL ROSSI SRL
Co-indagato	Luca MARCHETTI, titolare GLOBAL BUILDING SAS
PM	Dott. Francesco Moretti
GIP	Dott.ssa Giulia Romano
Fase	Indagini concluse — avviso 415-bis del 15/02/2025
Difensore	Avv. Andrea Berlinghieri, Foro di Roma

REATI CONTESTATI

Capo	Reato	Norma	Importo	Periodo
A	Truffa aggravata	art. 640, co. 2, n. 1, c.p.	Euro 420.000	Giu 2023 - Mar 2024
B	Fatture false	art. 8, D.Lgs. 74/2000	Euro 215.000+IVA	Giu - Dic 2023
C	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p.	Euro 178.500	Lug 2023 - Mar 2024

MISURE CAUTELARI IN CORSO

Soggetto	Misura	Base	Data	Durata
Rossi	Divieto esercizio attivita' impresa	art. 290 c.p.p.	10/01/2025	12 mesi
Rossi	Sequestro prev. Euro 420.000 + barca	art. 321 c.p.p.	10/01/2025	—

ELEMENTI A FAVORE DELLA DIFESA

- Rossi e' incensurato (rilevante per cautelari e trattamento sanzionatorio)
- Perquisizione domiciliare ex art. 352 c.p.p. viziata: urgenza insussistente dopo 50 giorni
- Gap intercettazioni 25-26/08/2024: inutilizzabilita' ex art. 271 c.p.p.
- La stessa GdF segnala i vizi procedurali nell'informativa
- Quantificazione danno basata su perizia di parte (CT PM), contestabile
- Urgenza procedura negoziata discutibile (scuola degradata dal 2021)
- Clausola di non punibilita' art. 648-ter.1, co. 4, c.p. per barca e ristrutturazione

ATTIVITA' DIFENSIVE SUGGERITE

Priorita'	Attivita'	Termine
URGENTE	Memoria difensiva 415-bis	07/03/2025

Priorita'	Attivita'	Termine
URGENTE	Istanza revoca/sostituzione misura interdittiva	Al piu' presto
ALTA	Nomina CT di parte per contestare perizia	Pre-udienza preliminare
MEDIA	Eccezione inutilizzabilita' intercettazioni	Udienza preliminare